서울남부지방법원

결 정

사건	2021라28 외국환거래법
위반자	주식회사 A(변경전: 주식회사 B) 소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 김인만, 조일영, 주성준, 허승진, 서승원, 안현국
항고인	검사
제1심결정	서울남부지방법원 2021. 1. 29.자 2018과51 결정

주 문

이 사건 항고를 기각한다.

이 유

1. 이 사건 기록에 의하면 다음의 각 사실이 소명된다.

가. 서울세관장은 2017. 5. 26.부터 2018. 3. 5.까지 위반자의 외국환거래법위반 혐의에 관하여 조사한 후, 2018. 5. 2. 위반자에게 해외직접투자 미신고 2건에 대하여 과태료 640,000원을 부과하는 한편, 아래 기재와 같이 허위로 작성한 인보이스, 물품매매계약서 등을 제출하여 외국환거래법상 지급절차 등을 위반하여 외화자금을 이동시켰다는 이유로 위반자에게 외국환거래법 제32조 제1항 제2호, 제15조 제1항에 따라 과태료 합계 2,953,063,930원(= ① 과태료 85,579,150원 + ② 과태료 2,681,513,720원 + ③ 과태료 185,971,060원)을 부과하였다(이하 ①, ②, ③ 과태료를 통틀어 '이 사건 처분'이라 한다)

① 과태료 85,579,150원

건당 미화 2천불을 초과하는 지급등을 하고자 하는 자는 외국환은행의 장에게 지급등의 사유와 금액을 입증하는 서류를 제출하여야 한다.
그럼에도 주식회사 B (신청인)[2]는 싱가포르의 가상통화 거래소인 C 에서 가상통화를 구매하기 위한 구매대금을 송금하면서 허위로 작성한 인보이스를 외국환은행에 지급 등의 증빙서류로 제출하는 방법으로 2015. 10. 6.부터 2015. 12. 17.까지 미화 4,620,000불(한화 5,348,698,100원)을 C 의 계좌로 송금하여 외국환거래법을 위반하였다.

② 과태료 2,681,513,720원

건당 미화 3천불을 초과하는 지급등을 하고자 하는 자는 외국환은행의 장에게 지급등의 사유와 금액을 입증하는 서류를 제출하여야 한다.
그럼에도 주식회사 B 는 해외 가상통화 거래소에서 가상통화를 구매하기 위하여 싱가포르 페이퍼컴퍼니 D 를 설립한 후 D 로부터 소프트웨어를 구매하는 것처럼 허위로 작성한 물품매매계약서 및 물품매매대금청구서를 외국환은행에 지급 등의 증빙서류로 제출하는 방법으로 2015. 12. 23.부터 2017. 12. 12.까지 321회에 걸쳐 미화 145,788,070불(한화 164,704,150,568원)을 페이퍼컴퍼니 D 및 E 의 싱가포르 계좌와 홍콩 계좌로 송금하였다.

③ 과태료 185,971,060원

건당 미화 3천불을 초과하는 지급등을 하고자 하는 자는 외국환은행의 장에게 지급등의 사유와 금액을 입증하는 서류를 제출하여야 한다.
그럼에도 주식회사 B 는 2017. 9. 6.부터 2017. 10. 6.까지 12회에 걸쳐 해외 가상통화 거래소에서 가상통화를 판매하고 그 판매대금 합계 미화 12,006,197불(한화 13,646,784,697원)을 싱가포르 페이퍼컴퍼니 D 로부터 영수하면서 허위로 작성한 인보이스를 외국환은행에 제출하여 외국환거래법을 위반하였다.

나. 위반자는 2018. 4. 13. 해외직접투자 미신고 2건에 대한 과태료 640,000원을 납부하는 한편, 이 사건 처분에 불복해 이의를 제기하였다.

다. 제1심 법원은 2020. 11. 19. 위반자에게 과태료를 부과하지 아니한다는 약식(불처벌)결정을 하였고, 이에 대하여 항고인이 2020. 11. 27. 이의신청을 하였으나, 제1심 법원은 정식절차에 의하여 2021. 1. 29. 위반자에게 과태료를 부과하지 아니한다는 정식(불처벌)결정을 하였다.

2. 이 사건의 쟁점 및 판단

가. 쟁점

이 사건의 쟁점은 위반자가 외국환은행에 외화송금 및 영수 시 증빙서류로 제출한 인보이스 및 물품매매계약서, 물품매매대금청구서에 품명을 가상통화가 아닌 'Block Chain Hash Software', 'BLOCK HASHING SECURITY SOFTWARE', 'SECURITY BINARY DATA FOR ANTI MANIPULATED TRANSACTION'라고 기재한 것이 허위인지 여부(고의 과실 존재 여부 포함)이다.

나. 판단

이 사건 기록 및 그에 첨부된 소명자료에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정 즉, ① 위반자가 당시 비트코인의 해외 구매 자체를 불법으로 규정하고 있지 않던 상황에서, 비트코인 구매 목적으로 외환을 외국환은행을 통해 해외 가상통화 거래소에 송금하고자 하였으나, 외국환은행에서 명확한 법적 근거 없이 계약서 등이 없으면 가상통화 구매 목적으로 외환을 해외로 송금하는 것이 불가능하다며 송금을 거절하고, 해외 가상통화 거래소 또한 자신들은 가상통화 거래를 연결시켜줄 뿐 거래 당사자들과 직접적으로 계약서를 작성하지는 않는다는 이유로 위반자의 계약서 작성 요청을 거절당하자, 위반자가 설립한 회사인 페이퍼컴퍼니인 D, E를 통해 해외 가상통화 거래소와 가상통화 거래를 하는 방안을 모색하게 되었고, 이에 위반자 또는 위 회사들 명의의 인보이스, 물품매매계약서 등을 작성해 이를 증빙서류로 제출하게 된 점, ② 가상통화는 블록체인 기술에 기반한 것으로, 이 사건 처분 당시 가상통화의 본질이나 성격 등에 대해 가상통화가 화폐인지, 자산인지 여부 등에 대해 우리나라는 물론 전 세계적으로도 명확한 법적 정의가 내려진 상황이 아니었을 뿐만 아니라, 일상적인 용례에 비추어 보더라도 '가상통화'와 '블록체인'이라는 용어가 엄밀히 구분되어 사용되고 있지 아니한 점에 비추어, 위반자가 인보이스 및 물품매매계약서 등에 품명을 'Block Chain'이나 'Software' 등으로 기재한 것이 허위라고 보기 어려운 점, ③ 이 사건 가상통화 거래 당시 가상통화의 정의 및 실체에 대한 명확한 정의가 내려지지 않고 가상통화에 관하여 명문의 규정을 두고 있던 법령이 없던 상황에서, 법률전문가가 아닌 위반자에게 스스로 가상통화의 정의 및 법적 성격, 실체 등을 규명하여 외국환거래법상 지급절차 위반의 결과를 회피할 것을 기대할 수 없을 뿐만 아니라, 가상통화 거래가 금지되어 있다거나, 가상통화 구입을 위한 외환 송금 등이 금지되어 있었던 것도 아닌 상황에서 위반자에게 가상통화 거래를 숨겨 외국환거래에 관한 기획재정부장관의 업무를 곤란하게 하거나 방해하기 위한 의도가 있었다고 볼 만한 사정(예컨대 품명을 '블록체인'으로 기재한 것에 관한 보완 요구가 있었음에도 제대로 응하지 아니하였다는 사정 등) 또한 발견되지 않는 점, ④ 이 사건 가상통화 거래는 가상통화가 투자대상으로 사회적으로 크게 주목을 받기 전에 이루어진 거래였고, 외국환 관련 당국에서도 가상통화 거래와 관련한 명확한 지침을 세우기 전이었던 점, ⑤ 위반자가 비트코인 구매 목적으로 외환을 해외 가상통화 거래소로 송금하기 위해 자신이 설립한 페이퍼컴퍼니인 D, E와 사이에 인보이스, 물품매매계약서 등을 작성하고 이를 외국환은행

에 제출한 사실은 인정되나, 위반자가 위 회사들 명의로 해외 가상통화 거래소에서 실제 비트코인을 구매하고 해외 가상통화 거래소에서 이를 위 회사들이 지정한 위반자 명의의 국내 전자지갑으로 전송한 이상, 이른바 '단축급부'의 형태로 위반자 및 위 회사들, 해외 가상통화 거래소 간에 계약에 따른 실제 급부가 이행되었다고 볼 여지도 있는 점, ⑥ 해외 가상통화 거래소는 비트코인 매매를 중개하는 거래소일 뿐이고, 실제 판매자는 비트코인을 보유하는 불특정 다수이고, 비트코인 매매가 거래소에서 24시간 실시간으로 이루어지며, 시세 또한 시시각각 변화되고 그 변동 폭 또한 크기 때문에 실제 구매할 비트코인 수량 및 그 단가를 송금 당시에 정확히 예측하여 기재하는 것이 현실적으로 불가능한 점 등을 종합하여 보면, 위반자가 외국환거래법 제15조 제1항에 따른 지급절차 등을 위반하였다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라 위반자에게 그 절차 위반에 대한 고의 과실이 있었다고 인정할 증거가 부족하다.

3. 결론

그렇다면 제1심 결정은 정당하고 이 사건 항고는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

2021. 8. 12.

판사 최수진(재판장) 황정수 장성훈